

2024

TP-153



هيئة تقويم التعليم والتدريب
Education & Training Evaluation Commission



توصيف المقرر الدراسي

(بكالوريوس) —

اسم المقرر: قانون أعالي البحار
رمز المقرر: 20033303-2
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الأولى
تاريخ آخر مراجعة: 1446/9/4 هـ



جدول المحتويات

- أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي: 3
- ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها: 4
- ج. موضوعات المقرر Erreur ! Signet non défini. 7
- د. أنشطة تقييم الطلبة 7
- هـ. مصادر التعلم والمرافق: 8
- و. تقويم جودة المقرر: 9
- ز. اعتماد التوصيف: 9



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

1. التعريف بالمقرر الدراسي

1. الساعات المعتمدة: (ساعتان)

2. نوع المقرر

أ -	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب -	☐ إجباري	☒ اختياري			

3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (السادس)

4. الوصف العام للمقرر

- يتناول المقرر التعريف بقانون أعالي البحار وبيان طبيعته، ونشأته، ومراحل تطوره، ومصادره، وخصائصه، وتمييزه عن القانون البحري، وتحديد نطاقه، ببيان المناطق البحرية الخاضعة لسيادة ولاية الدولة الساحلية ونظامها القانوني (سلطة الدولة الساحلية عليها) والتي تشمل: (المياه الداخلية - الموانئ والمراسي - البحر الإقليمي - المنطقة المتاخمة " الملاصقة - المجاورة " - المضائق البحرية - المياه الأرخيبيلية - المنطقة الاقتصادية الخالصة - الجرف القاري - الجزر - البحار المغلقة وشبه المغلقة - منطقة التراث الإنساني المشترك)، والتعريف بمنطقة أعالي البحار والمبدأ الأساسي الذي يحكمها (مبدأ حرية أعالي البحار) والقيود الواردة عليه، والسلطة القائمة على إدارتها (منظمة السلطة الدولية)، والمبادئ العامة التي تحكم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، والسلطة القائمة على إدارتها (السلطة الدولية لقاع البحار)، ونظام تسوية المنازعات الدولية البحرية من حيث التعريف بالمنازعات الدولية البحرية والمبادئ التي تحكمها ووسائلها (المحكمة الدولية لقانون البحار - محكمة العدل الدولية - التحكيم الدولي)، ونظام حماية البيئة البحرية من حيث الآليات الدولية المستحدثة ودور المملكة العربية السعودية لحماية البيئة البحرية دولياً ومحلياً.

5- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

القانون الدولي العام

6- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

7. الهدف الرئيس للمقرر

يهدف المقرر بشكل عام إلى تمكين الطالب من دراسة وتحليل قواعد القانون الدولي لأعالي البحار، وتنمية قدرة الطالب على ربط الجانب النظري في الدراسة مع الجانب العملي، ويهدف بشكل خاص إلى تزويد الطلبة بما يلي:

- 1) تعريف الطالب بماهية قانون أعالي البحار من حيث تعريفه، وبيان طبيعته، وخصائصه، ونشأته، ومراحل تطوره.
- 2) تعريف الطالب بمصادر قانون أعالي البحار.
- 3) تعريف الطالب بخصائص قانون أعالي البحار، والفرق بينه وبين القانون البحري.

(4) تعريف الطالب بنطاق قانون أعالي البحار.

(5) تعريف الطالب بالمناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية الدولة الساحلية ونظامها القانوني.

(6) تعريف الطالب بمنطقة أعالي البحار والمبدأ الأساسي الذي يحكمها والقيود الواردة عليه والسلطة القائمة على إدارتها.

(7) تعريف الطالب بالمبادئ العامة التي تحكم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، والسلطة القائمة على إدارتها.

(8) تعريف الطالب بماهية المنازعات الدولية البحرية والمبادئ التي تحكمها ووسائلها.

(9) تعريف الطالب بالآليات الدولية المستحدثة ودور المملكة العربية السعودية لحماية البيئة البحرية دولياً ومحلياً.

2. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم تقليدي	30 (2 × 15 أسبوع)	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم التقليدي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

3. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	30	100%
2	معمل أو استوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
الإجمالي		30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رموز نتائج التعلم المرتبطة بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	- أن يلم الطالب بقواعد قانون أعالي البحار	- المحاضرات	- الاختبارات النظرية	

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	وماهيته، ونشأته ومراحل تطوره، ومصادره.	1ع	- الحوار والمناقشة	- تقييم الواجبات
1.2	- أن يعرف الطالب طبيعة قانون أعالي البحار، وخصائصه التي تميزه عن القانون البحري.	2ع	.المحاضرة - الحوار والمناقشة الجماعية	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات
1.3	أن يفهم الطالب نطاق قانون أعالي البحار، وقواعد تسوية المنازعات البحرية الدولية، وآليات حماية البيئة البحرية على المستويين الدولي والوطني.	3ع	.المحاضرة - الحوار والمناقشة الجماعية - عرض النماذج العملية	- الاختبارات النظرية - واجبات منزلية وأبحاث (سواءً جماعية أم فردية)
2.0	المهارات			
2.1	- أن يحلل الطالب المعلومات والمفاهيم والنظريات والأفكار والنصوص في مجال قانون أعالي البحار ويوظفها لإيجاد الحلول العملية للقضايا المختلفة.		- المحاضرات - التدريب على الأساليب والطرق المستخدمة في المقارنة	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات
2.2	- أن يطبق الطالب أساليب التفكير النقدي والحلول المبتكرة على وقائع افتراضية، ويعرض رأيه عرضاً مقنعاً، ويقدم أدلته ودفعه بطريقة سليمة لإيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.		- المحاضرات - التدريب العملي - إعطاء أمثلة على قضايا واقعية - جلسات مناقشة.	- الاختبارات النظرية - البحوث - الواجبات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
2.3	- أن يكتسب الطالب القدرة على التفاعل مع قواعد قانون أعالي البحار وتفسيرها تفسيراً سليماً لاستنباط الأحكام منها.		- مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة. - جلسات مناقشة.	طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	- أن يشارك الطالب مجموعات العمل في المناقشات الجماعية والمشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق.		- تنظيم حلقات نقاشية - تكليف جماعي - التدريب العملي	- المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات - الواجبات - تقويم الأعمال الجماعية بشكل دوري
3.2	- أن يساهم الطالب بشكل فعال كعضو أو كقائد في العمل الجماعي ويتحمل المسؤولية المسندة إليه من خلاله.		- التدريب العملي	- الاختبارات التحريرية والشفهية
3.3	- أن يتحلى الطالب بالأخلاق الأكاديمية وينجز المهام الموكلة إليه بفاعلية وشفافية، ويقيم قدراته الذاتية وأدائه للوقوف على نقاط الضعف وتقويمها.		- المناقشة والحوار - التدريب العملي	- عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلبة للقيم المستهدفة من المقرر.

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	■ التعريف بقانون أعالي البحار (مفهومه - طبيعته القانونية - نشأته ومراحل تطوره).	2
2	■ مصادر قانون أعالي البحار (المعاهدات الدولية - العرف الدولي - أحكام القضاء وآراء الفقه - قرارات المنظمات الدولية).	2
3	■ خصائص قانون أعالي البحار، وتمييزه عن القانون البحري.	2
4	■ نطاق قانون أعالي البحار. ● المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية الدولة الساحلية ونظامها القانوني: المياه الداخلية - الموانئ والمراسي - البحر الإقليمي.	2
5	- المنطقة المتاخمة " الملاصقة - المجاورة " - المضائق البحرية - المياه الأخريلية.	2
6	- المنطقة الاقتصادية الخالصة - الجرف القاري - الجزر - البحار المغلقة وشبه المغلقة - منطقة التراث الإنساني المشترك.	2
7	■ الاختبار النصف.	2
8	● المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية الدولة الساحلية ونظامها القانوني. - تعريف أعالي البحار - المبدأ الأساسي الذي يحكمها (مبدأ حرية أعالي البحار). - القيود الواردة على مبدأ حرية أعالي البحار.	2
9	- القيود الواردة على مبدأ حرية أعالي البحار.	2
10	- السلطة القائمة على إدارة أعالي البحار (منظمة السلطة الدولية).	2
11	■ المبادئ العامة التي تحكم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، والسلطة القائمة على إدارتها.	2
12	■ تسوية المنازعات الدولية البحرية. - ماهية المنازعات البحرية الدولية - المبادئ التي تحكمها.	2
13	- وسائل تسوية المنازعات الدولية البحرية.	2
14	■ نظام حماية البيئة البحرية من التلوث. - الآليات الدولية المستحدثة لحماية البيئة البحرية.	2
15	- دور المملكة العربية السعودية لحماية البيئة البحرية دولياً ومحلياً.	2
16	■ الاختبار النهائي.	2
المجموع		30

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	المراجع المساندة	المصادر الإلكترونية	أخرى
- القانون الدولي للبحار وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 م - د. نجم عبود مهدي السامرائي - دار الكتاب الجامعي - الإمارات العربية المتحدة - 2020 م. - الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار، د. بدرية عبد الله العوضي، الكويت، 1988 م. - القانون الدولي الجديد للبحار، دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - د. صلاح الدين عامر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983 م. - القانون الدولي الجديد للبحار، د. إبراهيم الدغمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983 م. - J. COMBACOU, Le droit international de la mer, P. U. F, Que sais - Je, no 2257, Paris, 1995. - M. VIRALLY, Le nouveau droit international de la mer Pedone, Paris, 1983.	- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م - المحيطات وقانون البحار (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (UNEP) - نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433 هـ	موقع المكتبة الرقمية السعودية. http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx وزارة الخارجية السعودية https://www.mofa.gov.sa/SecurityCouncil/Pages/ImportantLinks.aspx المواقع الإلكترونية لمنظمة الأمم المتحدة: https://www.un.org/ar/ ولمحكمة العدل الدولية: https://www.icj-cij.org/ar https://www.un.org/ar/sections/general/documents موسوعة الأنظمة السعودية http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx	

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلبة
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الانظمة
رقم الجلسة	23
تاريخ الجلسة	1446/9/4 هـ

